



Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

Kumhausen, den 18.1.2025

Formelles Schreiben an O2 Telefónica Germany

Betreff: Beschwerde über die Deaktivierung der SIM-Karte und Vorschlag zur Entschädigung.

Sehr geehrter Kundenservice von O2 Telefónica,

Hiermit möchte ich Sie auf die fehlerhafte Verarbeitung meiner geschützten personenbezogenen Daten und auf die Verletzung Ihrer Pflichten im Zusammenhang mit der Deaktivierung meiner SIM-Karte (Nummer: 8949226241906982911) hinweisen. Die Deaktivierung erfolgte ohne jegliche vorherige Benachrichtigung, was ich als eine Verletzung der Informationspflichten betrachte, die Ihnen als Telekommunikationsanbieter gesetzlich obliegen.

Gemäß der geltenden Gesetzgebung, den Standardbedingungen und den üblichen Praktiken sind Sie verpflichtet, den Kunden mindestens 30 Tage im Voraus über jede geplante Deaktivierung der SIM-Karte oder Änderungen bei der Bereitstellung der Dienste zu informieren. In meinem Fall habe ich keine Mitteilung bezüglich der Deaktivierung erhalten, die angeblich mit einer Unstimmigkeit in den APN-Einstellungen meines Geräts zusammenhing. Eine Benachrichtigung Ihrerseits erfolgte jedoch nicht, was ich als eine Verletzung der grundlegenden Grundsätze der Kundeninformation betrachte.

Warum hat O2 Telefónica mir anstelle der Deaktivierung der SIM-Karte keinen technischen Support zur Behebung des APN angeboten?

Die Deaktivierung der SIM-Karte hat mir erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet, und zwar aus den folgenden Gründen:

1. Die Unmöglichkeit, auf grundlegende Dienste wie Anrufe, SMS oder den Internetzugang zuzugreifen.
2. Die Beeinträchtigung meiner beruflichen und privaten Aktivitäten sowie meiner Kommunikation.

Daher fordere ich Sie auf:

1. Eine sofortige Erläuterung des Deaktivierungsgrundes sowie die Bereitstellung einer klaren und detaillierten Erklärung des Grundes für die Deaktivierung meiner SIM-Karte.
2. Eine sofortige Behebung der Situation in Form einer erneuten Aktivierung meiner SIM-Karte ohne zusätzliche Gebühren.
3. Die Zusicherung, dass ich künftig rechtzeitig über alle geplanten Eingriffe in die von Ihnen für mich erbrachten Dienste informiert werde.

Sollten diese Schritte nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt werden:

- werde ich gezwungen sein, mich an die Bundesnetzagentur (die deutsche Regulierungsbehörde für Telekommunikation) zu wenden und eine Untersuchung dieses Falls zu beantragen.
- werde ich gezwungen sein, mich mit einer Klage auf Abhilfe und Schadensersatz an das Landgericht Landshut zu wenden.

O2 Telefónica hätte mich vor der Deaktivierung der SIM-Karte informieren müssen. Anbieter sind verpflichtet, ihre Kunden über jede Änderung des Status der SIM-Karte zu informieren, insbesondere im Falle einer Deaktivierung. Wenn keine Benachrichtigung erfolgt ist, könnte dies auf einen Fehler, eine fehlerhafte Bearbeitung oder eine Verletzung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) hinweisen.

1. Verstoß gegen das Gesetz

In Deutschland sind Telekommunikationsanbieter verpflichtet, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten, insbesondere an das Telekommunikationsgesetz (TKG). Einige relevante Aspekte:

- Informationspflicht des Anbieters: Gemäß § 43 TKG ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden klare Informationen über jede Änderung oder Einschränkung der Dienste zu geben, und zwar „vor“ deren Durchführung. Wenn die Deaktivierung der SIM-Karte mit Inaktivität, fehlendem Guthaben oder einem anderen Problem zusammenhängt, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden rechtzeitig (in der Regel 30 Tage im Voraus) zu informieren.
- Verbraucherrechte: Der Verbraucher hat das Recht, nach dem Verbraucherrecht über Änderungen der erbrachten Dienste informiert zu werden. Eine unterbliebene Information kann als Gesetzesverstoß gewertet werden.
- Sanktionen gegen den Anbieter: Die Bundesnetzagentur kann den Fall prüfen und eine Geldstrafe verhängen, wenn der Anbieter seine gesetzlichen Pflichten verletzt hat.

2. Vertragsverletzung

- Vertragsbedingungen (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen): Ihr Verhältnis zu O2 Telefónica wird durch einen Vertrag definiert, den Sie abgeschlossen haben (zum Beispiel bei der Aktivierung der SIM-Karte). Dieser Vertrag umfasst die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die die Rechte und Pflichten beider Parteien festlegen.
- Wenn der Vertrag vorsieht, dass der Anbieter Sie über eine Deaktivierung oder Änderung der Dienste (zum Beispiel bei einem APN-Problem) informieren muss, und diese Information nicht erfolgt ist, stellt dies eine Vertragsverletzung dar.
- Bedingungen zur Beendigung des Dienstes: Wenn der Vertrag die Pflicht vorsieht, Sie im Voraus über Einschränkungen der Dienste (zum Beispiel 30 Tage) zu informieren, und der Anbieter diese Regel nicht eingehalten hat, kann er für die verursachten Schäden haftbar gemacht werden.

Welche Schritte kann ich unternehmen:

1. Beschwerde bei der Bundesnetzagentur: Wenn ich feststelle, dass O2 gegen das Gesetz verstoßen hat, kann ich eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen, die den Anbieter sanktionieren und so bei der Lösung meines Falls helfen kann.
2. Rechtliche Klage: Wenn ich feststelle, dass eine Vertrags- oder Gesetzesverletzung vorliegt und mir ein Schaden entstanden ist, kann ich eine rechtliche Klage auf Schadensersatz in Betracht ziehen.

Wann ist der Anbieter verpflichtet, auf eine Deaktivierung hinzuweisen?

3. Prepaid-SIM-Karten: Der Anbieter ist verpflichtet, Sie zu warnen, wenn die SIM-Karte kurz vor der Deaktivierung steht, zum Beispiel:
 - Ablauf des Guthabens.
 - Inaktivität (wenn die SIM-Karte über einen bestimmten Zeitraum nicht für Anrufe, SMS oder Daten genutzt wurde).
 - Technisches Problem. Die Benachrichtigung sollte per SMS, E-Mail oder auf andere Weise vor Ablauf der Frist (zum Beispiel 30 Tage im Voraus) erfolgen.
4. Änderung der Dienstbedingungen: Wenn der Anbieter plant, die SIM-Karte aufgrund geänderter Bedingungen zu deaktivieren (zum Beispiel Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder regulatorische Anforderungen), ist er verpflichtet, Sie zu informieren.

Was könnte dazu geführt haben, dass O2 mich nicht benachrichtigt hat?

1. Technischer Fehler: O2 könnte einen Fehler im System gehabt und die Warnung nicht gesendet haben.
2. Schlechte Aktualisierung der Kontaktdaten: Wenn ich meine Kontaktdaten (zum Beispiel E-Mail oder Telefonnummer) nicht eingegeben oder aktualisiert habe, könnte es geschehen sein, dass man mich nicht kontaktieren konnte.
3. Automatische Deaktivierung ohne Warnung: Einige Prepaid-SIM-Karten können nach längerer Inaktivität ohne Warnung deaktiviert werden, wenn die Nutzungsbedingungen dies vorsehen. Dies ist jedoch nicht mein Fall!

Meine Rechte als Kunde:

- In Deutschland hat der Anbieter die Pflicht, die Kunden vor der Deaktivierung der SIM-Karte zu informieren, soweit es sich um Dienste handelt, die nicht aus einem offensichtlichen Verstoß gegen die Bedingungen resultieren.
- Wenn der Anbieter mich nicht gewarnt hat und die Karte deaktiviert wurde, habe ich das Recht:
 - Die erneute Aktivierung der Karte zu verlangen.
 - Eine Erklärung des Deaktivierungsgrundes zu verlangen.
 - Mich beim Kundenservice oder gegebenenfalls bei der deutschen Regulierungsbehörde für Telekommunikation (Bundesnetzagentur) zu beschweren.

Was kann ich jetzt tun?

2. O2 Telefónica kontaktieren:

- Sie um eine Erklärung des Deaktivierungsgrundes bitten.
- Mit O2 Telefónica eine Entschädigung für die Verletzung der Pflicht, den Verbraucher über ein Problem – zum Beispiel mit dem APN – zu informieren, vereinbaren.
- Den Anbieter auffordern, seine fehlerhaften Schritte im Zusammenhang mit der Deaktivierung meiner SIM-Karte mit dem Gesetz in Einklang zu bringen.
- Die erneute Aktivierung der Karte verlangen.

3. Entschädigungsforderung:

- Wenn O2 fehlerhaft vorgegangen ist und die Deaktivierung unbegründet war, kann ich eine Entschädigung verlangen (zum Beispiel die Wiederherstellung der SIM-Karte oder ein neues kostenloses Paket).

Argumentation zur Begründung meiner Forderung

2. Verletzung der Informationspflichten:

- O2 hätte mich mindestens 30 Tage vor der Deaktivierung der SIM-Karte informieren müssen, insbesondere wenn es sich um eine Unstimmigkeit mit dem APN handelte, was nicht mein Verschulden ist.
- Dadurch, dass O2 Telefónica mich nicht informiert hat, hat sie die Grundsätze der Transparenz und der Kundeninformation verletzt.
- Als Verbraucher kann ich schließlich nicht von der Existenz eines APN wissen, der mit dem Anbieter in Einklang gebracht werden muss.

3. Folgen der Deaktivierung:

- Verlust des Internetzugangs.
- Unmöglichkeit, Dienste zu nutzen, für die ich bezahlt habe.
- Finanzieller, zeitlicher und psychischer Schaden und Nachteil durch diese Unterbrechung.

4. Entschädigungsforderung:

- Angesichts der Deaktivierung meiner SIM-Karte (Nummer: 8949226241906982911) ohne vorherige Warnung und der daraus entstandenen Unannehmlichkeiten, finanziellen und zeitlichen Verluste.
- Ihre Untätigkeit und die Tatsache, dass Sie mich nicht über die geplante Deaktivierung informiert haben, zwingen mich, eine angemessene Entschädigung für den verursachten Schaden zu fordern. Angesichts dieser Umstände fordere ich daher:
- **3 Jahre kostenloses Internet** als Form der Entschädigung für Ihr Versäumnis.

5. Argumentation mit dem finanziellen Verlust:

- Seit dem 12.12.2024 konnte ich nicht arbeiten, was bedeutet, dass ich etwa ein monatliches Einkommen von 5 864 € verloren habe. (Zum Beispiel beträgt laut dem Portal Average Salary Survey das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland 70 372 €, was einem monatlichen Gehalt von etwa 5 864 € entspricht, also 2 800 € netto nach Steuern.)

Berechnung des Verlusts des monatlichen Einkommens:

- Das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland (nach Steuern) beträgt somit: 2 800 € monatlich.
- Wenn ich also einen Monat lang nicht arbeiten konnte, würde mein finanzieller Verlust 2 800 € betragen.

2. Internetkosten bei O2:

- Monatliche Internetkosten (O2 Unlimited Max): 75 €.
- Jährliche Kosten: $75 \text{ €} \times 12 = 900 \text{ €}$.

3. Entschädigung in Form von „kostenlosem Internet“:

- Wenn mein Einkommensverlust 2 800 € betrüge, kann die Entschädigung in Form von kostenlosem Internet wie folgt berechnet werden:
- $2\,800 \text{ €} / 900 \text{ € (jährliche Kosten)} \approx 3,1 \text{ Jahre}$.
- Gerundet fordere ich daher 3 Jahre kostenloses Internet.

Begründung der 3-jährigen Entschädigung:

1. Direkter finanzieller Verlust: Meine durch die Deaktivierung der SIM-Karte verursachte Arbeitsunfähigkeit hat einen direkten finanziellen Verlust von 2 800 € verursacht.
2. Verletzung der Informationspflichten: O2 Telefónica hätte mich mindestens 30 Tage im Voraus warnen und mir ermöglichen müssen, diese Situation zu vermeiden.
3. Angemessener Vorschlag: Die Forderung nach 3 Jahren kostenlosem Internet ist angemessen, da der Wert dieser Entschädigung mit meinem finanziellen Verlust im Einklang steht und zugleich eine minimale Belastung für den Anbieter darstellt.

Um diese Situation zu lösen, fordere ich die Bereitstellung eines kostenlosen Internetzugangs für einen Zeitraum von 3 Jahren, was den entstandenen virtuellen Schaden in Höhe von 2 800 € ausgleichen würde, auch wenn der Verlust meiner Zeit für einen Zeitraum von einem Monat weitaus höher ist, da ich nicht Ihr Angestellter bin und nicht verpflichtet bin, meine Verluste mit irgendeinem durchschnittlichen deutschen Lohn auszugleichen. Der Schaden ist erheblich höher, und 3 Jahre kostenloses Internet als Entschädigung sind nur eine symbolische Kompensation und stellen in keiner Weise einen vollwertigen Ausgleich für den verursachten Schaden dar, der mehr als 200 000 € beträgt!

Der durch die Deaktivierung der SIM-Karte verursachte Schaden kann nicht automatisch auf den Wert des Durchschnittslohns beschränkt werden. Meine Arbeit hat einen erheblichen Einfluss auf meine künftigen Einkünfte, die einen deutlich höheren Wert darstellen, den ich als Entschädigung zu fordern

berechtigt bin. Drei Jahre kostenloses Internet wären in diesem Fall nur eine minimale Geste und das Äquivalent des Verlusts des Durchschnittslohns seitens O2 Telefónica, und kein vollwertiger Ausgleich für den verursachten Schaden. Ganz zu schweigen davon, dass der Preis Ihres Internets unverhältnismäßig hoch ist und angesichts der Kartellpraktiken nicht den realen Marktwert von Internetdiensten widerspiegelt.

Argumente zur Untermauerung eines höheren Anspruchs (200 000 € und mehr):

1. Mein Schaden und meine Arbeit sind nicht auf den Durchschnittslohn beschränkt oder an ihn gebunden:

- Als selbstständig tätige Person (oder als Person, die an eigenen Projekten arbeitet) habe ich das Recht, den Wert meiner Arbeit auf der Grundlage meiner tatsächlichen Erfahrung und meiner Kenntnisse im Geschäftsleben zu bestimmen.
- Ich bin nicht verpflichtet, meine Verluste vom Durchschnittseinkommen abzuleiten – der Verlust ist erheblich höher und ergibt sich aus meinen tatsächlichen künftigen Einkünften und dem Wert meiner vorbereitenden Arbeit für diesen Zeitraum.
- Die Unterbrechung meiner Arbeit muss daher nicht zwangsläufig mit dem Durchschnittslohn ausgeglichen werden, sondern mit dem tatsächlich entgangenen künftigen Gewinn künftiger Zeiträume.
- Drei Jahre kostenloses Internet als Ausgleich für einen Monat Unterbrechung sind nur eine minimale Wiedergutmachung und das Äquivalent des Verlusts des Durchschnittslohns, um das erlittene Ausmaß des Schadens leichter verständlich zu machen. Dies könnte als bloße „Geste“ betrachtet werden, doch die Entschädigung berücksichtigt nicht die tatsächlichen Auswirkungen auf meine Aktivitäten, Projekte oder Pläne.
- Der psychische und moralische Schaden durch die Trennung vom Internet und die daraus folgende Unterbrechung meiner Arbeiten hat mir Stress, Druck und eine Störung meines Privatlebens verursacht. Diese Faktoren sind bei der Entschädigung ebenfalls in erheblichem Maße zu berücksichtigen.
- Es ist zu betonen, dass der Wert der Zeit eines Menschen nicht nur mit Erfahrung und Alter wächst, sondern auch aufgrund der begrenzten Zeit, die jeder von uns auf diesem Planeten hat. Jeder durch fremdes Verschulden verursachte Zeitverlust hat daher nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine immaterielle Auswirkung, die zu berücksichtigen ist und die sich häufig finanziell nicht beziffern lässt.

Hiermit fordere ich Sie auf, diese angemessene Entschädigung zu erörtern. Sollte keine vernünftige Einigung erzielt werden können, werde ich gezwungen sein, die tatsächliche Höhe des verursachten Schadens geltend zu machen.

Sollte meine Forderung nicht akzeptiert werden, werde ich weitere rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, einschließlich der Einreichung einer Beschwerde bei der **Bundesnetzagentur** und gegebenenfalls der Geltendmachung des verursachten Schadens im **KLAGEWEG** und auf gerichtlichem Wege.

Ich erwarte Ihre Antwort innerhalb von 5 Tagen nach Zustellung dieser Forderung sowie die Lösung dieser Situation.

„Ich glaube, dass wir diese Situation durch eine gegenseitige Einigung ohne die Notwendigkeit weiterer rechtlicher Maßnahmen lösen werden.“

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Kumhausen, den 18.1.2025

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

Kumhausen, 18 January 2025

Formal letter to O2 Telefónica Germany

Subject: Complaint about the deactivation of the SIM card and proposal for compensation.

Dear O2 Telefónica Customer Service,

By this letter, I wish to draw your attention to the improper processing of my protected personal data and to the breach of your obligations relating to the deactivation of my SIM card (number: 8949226241906982911). The deactivation took place without any prior notice, which I consider a breach of the information obligations incumbent on you as a telecommunications provider under the law.

Under the applicable legislation, standard terms and usual practice, you are obliged to notify the customer at least 30 days in advance of any planned deactivation of the SIM card or any change in the provision of services. In my case, I received no notification concerning the deactivation, which was said to be linked to an inconsistency in the APN settings on my device. No warning was given on your part, however, which I consider a breach of the fundamental principles of customer information.

Why, instead of deactivating the SIM card, did O2 Telefónica not provide me with technical support to correct the APN?

The deactivation of the SIM card caused me considerable inconvenience, for the following reasons:

1. The impossibility of accessing basic services such as calls, SMS or internet access.
2. The disruption of my professional and private activities and of my communication.

I therefore request:

1. An immediate explanation of the reason for the deactivation and the provision of a clear and detailed explanation of the reason for the deactivation of my SIM card.
2. An immediate remedy of the situation by reactivating my SIM card without any additional charges.
3. The assurance that in future I will be informed in good time of any planned interventions in the services you provide to me.

If these steps are not taken within a reasonable period:

- I will be forced to turn to the Bundesnetzagentur (the German regulatory authority for telecommunications) and to request an investigation of this case.
- I will be forced to bring an action before the Landgericht Landshut for remedy and damages.

O2 Telefónica should have warned me before deactivating the SIM card. Operators are obliged to inform their customers of any change in the status of the SIM card, in particular in the event of deactivation. If no warning was given, this may indicate an error, incorrect processing or a breach of the Telecommunications Act (TKG).

1. Breach of the law

In Germany, telecommunications operators are obliged to comply with the legal provisions, in particular the Telecommunications Act (Telekommunikationsgesetz – TKG). Some relevant aspects:

- Operator's duty to inform: Pursuant to § 43 TKG, the operator is obliged to provide customers with clear information about any change or restriction of services, and to do so "before" their implementation. If the deactivation of the SIM card is linked to inactivity, missing credit or another problem, the operator is obliged to inform the customer in good time (usually 30 days in advance).
- Consumer rights: The consumer has the right to be informed of changes to the services provided under consumer law. Failure to inform may be regarded as a breach of the law.
- Sanctions against the operator: The Bundesnetzagentur may examine the case and impose a fine if the operator has breached its legal obligations.

2. Breach of contract

- Contractual terms (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen): Your relationship with O2 Telefónica is defined by a contract you concluded (for example on activation of the SIM card). This contract includes the general terms and conditions (AGB), which set out the rights and obligations of both parties.
- If the contract provides that the operator must inform you of a deactivation or a change of services (for example in the event of an APN problem) and this information was not provided, this constitutes a breach of contract.
- Conditions for terminating the service: If the contract provides for the obligation to inform you in advance of restrictions of services (for example 30 days) and the operator failed to comply with this rule, it may be held liable for the damage caused.

What steps can I take:

1. Complaint to the Bundesnetzagentur: If I establish that O2 breached the law, I may lodge a complaint with the Bundesnetzagentur, which may sanction the operator and thus help resolve my case.
2. Legal action: If I establish that there has been a breach of contract or of the law and that damage has been caused to me, I may consider legal action for damages.

When is the operator obliged to warn of a deactivation?

3. Prepaid SIM cards: The operator is obliged to warn you when the SIM card is about to be deactivated, for example:
 - Expiry of credit.

- Inactivity (if the SIM card has not been used for calls, SMS or data for a certain period).
 - Technical problem. The warning should be sent by SMS, e-mail or another means before the expiry of the deadline (for example 30 days in advance).
4. Change of service conditions: If the operator plans to deactivate the SIM card due to a change of conditions (for example breach of the terms of use or regulatory requirements), it is obliged to inform you.

What could have caused O2 not to notify me?

1. Technical error: O2 may have had an error in the system and failed to send the warning.
2. Poor update of contact details: If I did not enter or update my contact details (for example e-mail or telephone number), it may have happened that I could not be contacted.
3. Automatic deactivation without warning: Some prepaid SIM cards may be deactivated after prolonged inactivity without warning, if the terms of use so provide. This, however, is not my case!

My rights as a customer:

- In Germany, the operator has the obligation to inform customers before deactivating the SIM card, as regards services that do not arise from a manifest breach of the terms.
- If the operator did not warn me and the card was deactivated, I have the right:
 - To request the reactivation of the card.
 - To request an explanation of the reason for the deactivation.
 - To complain to customer service or, where appropriate, to the German telecommunications regulatory authority (Bundesnetzagentur).

What can I do now?

2. Contact O2 Telefónica:
 - Ask them for an explanation of the reason for the deactivation.
 - Agree with O2 Telefónica on compensation for the breach of the obligation to inform the consumer of a problem, for example with the APN.
 - Call on the operator to bring its erroneous steps relating to the deactivation of my SIM card into conformity with the law.
 - Request the reactivation of the card.
3. Request for compensation:
 - If O2 followed an incorrect procedure and the deactivation was unjustified, I may request compensation (for example restoration of the SIM card or a new free package).

Arguments in support of my request

2. Breach of information obligations:

- O2 should have informed me at least 30 days before the deactivation of the SIM card, in particular if it concerned an inconsistency with the APN, which is not my fault.
- By failing to inform me, O2 Telefónica breached the principles of transparency and customer information.
- As a consumer, I cannot after all be aware of the existence of an APN that needs to be brought into conformity with the provider.

3. Consequences of the deactivation:

- Loss of internet access.
- Impossibility of using services for which I have paid.
- Financial, temporal and psychological damage and harm caused by this interruption.

4. Request for compensation:

- In view of the deactivation of my SIM card (number: 8949226241906982911) without prior warning and the resulting inconvenience, financial and time losses.
- Your inaction and your failure to inform me of the planned deactivation compel me to demand appropriate compensation for the damage caused. In view of these facts, I therefore request:
- **3 years of free internet** as a form of compensation for your failure.

5. Argument based on financial loss:

- Since 12 December 2024, I have been unable to work, which means that I lost approximately one month's income of €5,864. (For example, according to the Average Salary Survey portal, the average annual salary in Germany is €70,372, which corresponds to a monthly salary of approximately €5,864, i.e. €2,800 net after taxation.)

Calculation of the loss of monthly income:

- The average net income in Germany (after taxation) is therefore: €2,800 per month.
- If I was therefore unable to work for 1 month, my financial loss would amount to €2,800.

2. Internet costs with O2:

- Monthly internet costs (O2 Unlimited Max): €75.
- Annual costs: €75 x 12 = €900.

3. Compensation in the form of "free internet":

- If my loss of income were equal to €2,800, compensation in the form of free internet can be calculated as follows:
- $\frac{€2,800}{€900}$ (annual costs) ≈ 3.1 years.
- Rounded, I therefore request 3 years of free internet.

Argument for the 3-year compensation:

1. Direct financial loss: my inability to work caused by the deactivation of the SIM card caused a direct financial loss of €2,800.
2. Breach of information obligations: O2 Telefónica should have warned me at least 30 days in advance and allowed me to avoid this situation.
3. Reasonable proposal: The request for 3 years of free internet is appropriate, since the value of this compensation is consistent with my financial loss while representing a minimal burden for the operator.

In order to resolve this situation, I request the provision of free internet access for a period of 3 years, which would compensate for the virtual damage incurred in the amount of €2,800, even though the loss of my time for a period of one month is far greater, since I am not your employee and am not obliged to offset my losses by any average German wage. The damage is substantially higher, and 3 years of free internet as compensation is only a symbolic remedy and in no way represents full compensation for the damage caused, which amounts to more than €200,000!

The damage caused by the deactivation of the SIM card cannot automatically be limited to the value of the average wage. My work has a substantial influence on my future income, which represents a considerably higher value that I am entitled to claim as compensation. Three years of free internet would in this case be only a minimal gesture and the equivalent of the loss of the average wage on the part of O2 Telefónica, and not full compensation for the damage caused. Not to mention that the price of your internet is excessively high and, given cartel practices, does not reflect the real market value of internet services.

Arguments in support of a higher claim (€200,000 and more):

1. My damage and my work are not limited to or bound by the average wage:
 - As a self-employed person (or a person working on his own projects), I have the right to determine the value of my work on the basis of my real experience and my knowledge in business.
 - I have no obligation to derive my losses from the average income – the loss is substantially higher and stems from my real future income and the value of my preparatory work for this period.
 - The interruption of my work therefore need not necessarily be compensated by the average wage, but by the real lost future profit of future periods.
 - Three years of free internet as compensation for one month of interruption is only a minimal remedy and the equivalent of the loss of the average wage, to make it easier to understand the damage suffered. This could be regarded as a mere “gesture”, but the compensation does not take into account the real impact on my activities, projects or plans.
 - The psychological and moral harm resulting from the disconnection from the internet and the consequent interruption of my work caused me stress, pressure and a disruption of my personal life. These factors must also be significantly taken into account in the compensation.

- It should be emphasised that the value of an individual's time grows not only with experience and age, but also because of the limited time each of us has on this planet. Any loss of time caused by another's fault therefore has an impact that is not only financial but also intangible, which must be taken into account and which is often impossible to quantify financially.

By this letter, I invite you to discuss this reasonable compensation. If it is not possible to reach a reasonable agreement, I will be forced to claim the real amount of the damage caused.

If my request is not accepted, I will consider further legal steps, including lodging a complaint with the **Bundesnetzagentur** and, where appropriate, recovering the damage caused by **LEGAL ACTION** and through the courts.

I expect your reply within 5 days of receipt of this request, as well as the resolution of this situation.

"I believe that we will resolve this situation by mutual agreement without the need for further legal measures."

Yours sincerely,



Kumhausen, 18 January 2025

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

U Kumhausenu, 18. 1. 2025.

Formalni dopis za O2 Telefónica Germany

Predmet: Pritužba na deaktivaciju SIM kartice i prijedlog za naknadu štete.

Poštovana korisnička podrška O2 Telefónica,

Ovime vas želim upozoriti na nepravilnu obradu mojih zaštićenih osobnih podataka i na povredu vaših obveza povezanih s deaktivacijom moje SIM kartice (broj: 8949226241906982911). Deaktivacija je izvršena bez ikakve prethodne obavijesti, što smatram povredom obveza informiranja koje vas kao pružatelja telekomunikacijskih usluga obvezuju prema zakonu.

U skladu sa zakonodavstvom, standardnim uvjetima i uobičajenom praksom, dužni ste obavijestiti korisnika najmanje 30 dana unaprijed o svakoj planiranoj deaktivaciji SIM kartice ili o svakoj promjeni u pružanju usluga. U mojem slučaju nisam primio nikakvu obavijest o deaktivaciji, koja je navodno bila povezana s nedosljednošću APN postavki na mojem uređaju. Međutim, s vaše strane nije bilo nikakvog upozorenja, što smatram povredom temeljnih načela informiranja korisnika.

Zašto mi O2 Telefónica, umjesto deaktivacije SIM kartice, nije pružila tehničku podršku za ispravak APN-a?

Deaktivacija SIM kartice prouzročila mi je znatne neugodnosti, iz sljedećih razloga:

1. Nemogućnost pristupa osnovnim uslugama kao što su pozivi, SMS ili pristup internetu.
2. Ometanje mojih poslovnih i privatnih aktivnosti te moje komunikacije.

Stoga od vas zahtijevam:

1. Trenutačno objašnjenje razloga deaktivacije te dostavu jasnog i detaljnog objašnjenja razloga deaktivacije moje SIM kartice.
2. Trenutačno ispravljanje situacije ponovnom aktivacijom moje SIM kartice bez ikakvih dodatnih troškova.
3. Jamstvo da ću ubuduće biti pravodobno obaviješten o svakom planiranom zahvatu u usluge koje mi pružate.

Ako se ti koraci ne poduzmu u razumnom roku:

- bit ću prisiljen obratiti se Bundesnetzagentur (njemačkom regulatornom tijelu za telekomunikacije) i zatražiti ispitivanje ovog slučaja.

- bit ću prisiljen podnijeti tužbu Zemaljskom sudu u Landshutu (Landgericht Landshut) radi ispravka i naknade štete.

O2 Telefónica trebala me je upozoriti prije deaktivacije SIM kartice. Operatori su dužni obavijestiti svoje korisnike o svakoj promjeni statusa SIM kartice, osobito u slučaju deaktivacije. Ako upozorenje nije dano, to može upućivati na pogrešku, nepravilnu obradu ili povredu Zakona o telekomunikacijama (TKG).

1. Povreda zakona

U Njemačkoj su telekomunikacijski operatori dužni pridržavati se zakonskih odredbi, osobito Zakona o telekomunikacijama (Telekommunikationsgesetz – TKG). Neki relevantni aspekti:

- Obveza informiranja operatora: U skladu s § 43 TKG-a, operator je dužan pružiti korisnicima jasne informacije o svakoj promjeni ili ograničenju usluga, i to „prije“ njihove provedbe. Ako je deaktivacija SIM kartice povezana s neaktivnošću, nedostatkom kredita ili drugim problemom, operator je dužan pravodobno obavijestiti korisnika (obično 30 dana unaprijed).
- Prava potrošača: Potrošač ima pravo biti obaviješten o promjenama pruženih usluga na temelju potrošačkog prava. Propust informiranja može se smatrati povredom zakona.
- Sankcije protiv operatora: Bundesnetzagentur može ispitati slučaj i izreći novčanu kaznu ako je operator povrijedio svoje zakonske obveze.

2. Povreda ugovora

- Ugovorni uvjeti (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen): Vaš odnos s O2 Telefónica definiran je ugovorom koji ste sklopili (primjerice pri aktivaciji SIM kartice). Taj ugovor obuhvaća opće uvjete poslovanja (AGB), koji utvrđuju prava i obveze obiju strana.
- Ako je ugovorom predviđeno da vas operator mora obavijestiti o deaktivaciji ili promjeni usluga (primjerice u slučaju problema s APN-om), a ta informacija nije pružena, riječ je o povredi ugovora.
- Uvjeti prekida usluge: Ako je ugovorom predviđena obveza da vas se unaprijed obavijesti o ograničenjima usluga (primjerice 30 dana), a operator se nije pridržavao tog pravila, može se smatrati odgovornim za prouzročenu štetu.

Koje korake mogu poduzeti:

1. Pritužba Bundesnetzagentur: Ako utvrdim da je O2 povrijedila zakon, mogu podnijeti pritužbu Bundesnetzagentur, koji može sankcionirati operatora i tako pridonijeti rješavanju mog slučaja.
2. Sudska tužba: Ako utvrdim da je došlo do povrede ugovora ili zakona i da mi je prouzročena šteta, mogu razmotriti sudsku tužbu radi naknade štete.

Kada je operator dužan upozoriti na deaktivaciju?

3. Prepaid SIM kartice: Operator vas je dužan upozoriti kada je SIM kartica pred deaktivacijom, primjerice:

- Istek kredita.
- Neaktivnost (ako se SIM kartica određeno razdoblje nije koristila za pozive, SMS ili podatke).

- Tehnički problem. Upozorenje bi trebalo biti poslano SMS-om, e-poštom ili na drugi način prije isteka roka (primjerice 30 dana unaprijed).

4. Promjena uvjeta usluge: Ako operator planira deaktivirati SIM karticu zbog promjene uvjeta (primjerice povrede uvjeta korištenja ili regulatornih zahtjeva), dužan vas je obavijestiti.

Što je moglo dovesti do toga da me O2 nije obavijestila?

1. Tehnička pogreška: O2 je mogla imati pogrešku u sustavu i nije poslala upozorenje.
2. Loše ažuriranje kontaktnih podataka: Ako nisam unio ili ažurirao svoje kontaktne podatke (primjerice e-poštu ili telefonski broj), moglo se dogoditi da me nije bilo moguće kontaktirati.
3. Automatska deaktivacija bez upozorenja: Neke prepaid SIM kartice mogu se deaktivirati nakon duljeg razdoblja neaktivnosti bez upozorenja, ako to predviđaju uvjeti korištenja. Međutim, to nije moj slučaj!

Moja prava kao korisnika:

- U Njemačkoj operator ima obvezu obavijestiti korisnike prije deaktivacije SIM kartice, kada je riječ o uslugama koje ne proizlaze iz očite povrede uvjeta.
- Ako me operator nije upozorio, a kartica je deaktivirana, imam pravo:
 - Zatražiti ponovnu aktivaciju kartice.
 - Zatražiti objašnjenje razloga deaktivacije.
 - Podnijeti pritužbu korisničkoj podršci ili, prema potrebi, njemačkom regulatornom tijelu za telekomunikacije (Bundesnetzagentur).

Što mogu učiniti sada?

2. Kontaktirati O2 Telefónica:
 - Zatražiti od njih objašnjenje razloga deaktivacije.
 - Dogovoriti s O2 Telefónica naknadu za povredu obveze informiranja potrošača o problemu, primjerice s APN-om.
 - Pozvati operatora da svoje pogrešne postupke povezane s deaktivacijom moje SIM kartice uskladi sa zakonom.
 - Zatražiti ponovnu aktivaciju kartice.
3. Zahtjev za naknadu:
 - Ako je O2 postupila nepravilno i deaktivacija je bila neopravdana, mogu zatražiti naknadu (primjerice ponovnu uspostavu SIM kartice ili novi besplatni paket).

Argumentacija u prilog mojem zahtjevu

2. Povreda obveza informiranja:

- O2 me trebala obavijestiti najmanje 30 dana prije deaktivacije SIM kartice, osobito ako je bila riječ o nedosljednosti s APN-om, što nije moja krivnja.
- Time što me nije obavijestila, O2 Telefónica povrijedila je načela transparentnosti i informiranja korisnika.
- Kao potrošač, ipak ne mogu znati za postojanje APN-a koji treba uskladiti s pružateljem.

3. Posljedice deaktivacije:

- Gubitak pristupa internetu.
- Nemogućnost korištenja usluga koje sam platio.
- Financijska, vremenska i psihička šteta i nepogodnost prouzročene tim prekidom.

4. Zahtjev za naknadu:

- S obzirom na deaktivaciju moje SIM kartice (broj: 8949226241906982911) bez prethodnog upozorenja te neugodnosti, financijske i vremenske gubitke koji iz toga proizlaze.
- Vaša neaktivnost i činjenica da me niste obavijestili o planiranoj deaktivaciji prisiljavaju me da zahtijevam primjerenu naknadu za prouzročenu štetu. S obzirom na te činjenice, stoga zahtijevam:
- **3 godine besplatnog interneta** kao oblik naknade za vaš propust.

5. Argumentacija financijskim gubitkom:

- Od 12.12.2024. nisam mogao raditi, što znači da sam izgubio otprilike jedan mjesečni prihod od 5 864 €. (Primjerice, prema portalu Average Salary Survey, prosječna godišnja plaća u Njemačkoj iznosi 70 372 €, što odgovara mjesečnoj plaći od otprilike 5 864 €, odnosno 2 800 € neto nakon oporezivanja.)

Izračun gubitka mjesečnog prihoda:

- Prosječni neto prihod u Njemačkoj (nakon oporezivanja) stoga iznosi: 2 800 € mjesečno.
- Ako dakle nisam bio u mogućnosti raditi 1 mjesec, moj financijski gubitak iznosio bi 2 800 €.

2. Troškovi interneta kod O2:

- Mjesečni troškovi interneta (O2 Unlimited Max): 75 €.
- Godišnji troškovi: $75 \text{ €} \times 12 = 900 \text{ €}$.

3. Naknada u obliku „besplatnog interneta“:

- Ako je moj gubitak prihoda bio jednak 2 800 €, naknada u obliku besplatnog interneta može se izračunati ovako:
- $2\,800 \text{ €} / 900 \text{ € (godišnji troškovi)} \approx 3,1$ godine.
- Zaokruženo, stoga zahtijevam 3 godine besplatnog interneta.

Argumentacija trogodišnje naknade:

1. Izravni financijski gubitak: moja nemogućnost rada prouzročena deaktivacijom SIM kartice prouzročila je izravni financijski gubitak od 2 800 €.
2. Povreda obveza informiranja: O2 Telefónica trebala me je upozoriti najmanje 30 dana unaprijed i omogućiti mi da izbjegnem ovu situaciju.
3. Razuman prijedlog: Zahtjev za 3 godine besplatnog interneta primjeren je jer je vrijednost te naknade u skladu s mojim financijskim gubitkom, a istodobno predstavlja minimalno opterećenje za operatora.

Kako bih riješio ovu situaciju, zahtijevam pružanje besplatnog pristupa internetu na razdoblje od 3 godine, čime bi se nadoknadila nastala virtualna šteta u iznosu od 2 800 €, iako je gubitak mogeg vremena u razdoblju od jednog mjeseca daleko veći, jer nisam vaš zaposlenik i nisam dužan nadoknađivati svoje gubitke bilo kojom prosječnom njemačkom plaćom. Šteta je znatno veća, a 3 godine besplatnog interneta kao naknada samo su simbolična kompenzacija i ni na koji način ne predstavljaju potpunu naknadu za prouzročenu štetu, koja iznosi više od 200 000 €!

Šteta prouzročena deaktivacijom SIM kartice ne može se automatski ograničiti na vrijednost prosječne plaće. Moj rad ima znatan utjecaj na moje buduće prihode, koji predstavljaju znatno veću vrijednost koju imam pravo potraživati kao naknadu. Tri godine besplatnog interneta bile bi u ovom slučaju samo minimalna gesta i ekvivalent gubitka prosječne plaće od strane O2 Telefónica, a ne potpuna naknada za prouzročenu štetu. Da ne spominjem da je cijena vašeg interneta neproporcionalno visoka i, s obzirom na kartelske prakse, ne odražava stvarnu tržišnu vrijednost internetskih usluga.

Argumenti u prilog većem zahtjevu (200 000 € i više):

1. Moja šteta i moj rad nisu ograničeni ni vezani uz prosječnu plaću:
 - Kao samostalno zaposlena osoba (ili osoba koja radi na vlastitim projektima) imam pravo utvrditi vrijednost svojeg rada na temelju svojeg stvarnog iskustva i znanja u poslovanju.
 - Nisam dužan izvoditi svoje gubitke iz prosječnog prihoda – gubitak je znatno veći i proizlazi iz mojih stvarnih budućih prihoda i vrijednosti mogeg pripremnog rada za to razdoblje.
 - Prekid mogeg rada stoga se ne mora nužno nadoknaditi prosječnom plaćom, nego stvarno izgubljenom budućom dobiti budućih razdoblja.
 - Tri godine besplatnog interneta kao naknada za jedan mjesec prekida samo su minimalna naknada i ekvivalent gubitka prosječne plaće, kako bi se lakše razumjela pretrpljena šteta. To bi se moglo smatrati pukom „gestom“, no naknada ne uzima u obzir stvarni utjecaj na moje aktivnosti, projekte ili planove.
 - Psihička i moralna šteta koja proizlazi iz isključenja s interneta i posljedičnog prekida mojih radova prouzročila mi je stres, pritisak i narušavanje osobnog života. Ti se čimbenici također moraju u znatnoj mjeri uzeti u obzir pri naknadi.
 - Treba naglasiti da vrijednost vremena pojedinca raste ne samo s iskustvom i dobi, nego i zbog ograničenog vremena kojim svatko od nas raspolaže na ovom planetu. Svaki gubitak vremena

prouzročen tuđom krivnjom stoga ima ne samo financijski nego i nematerijalni učinak, koji treba uzeti u obzir i koji je često nemoguće financijski iskazati.

Ovime vas pozivam na razgovor o toj razumnoj naknadi. Ako ne bude moguće postići razuman dogovor, bit ću prisiljen potraživati stvarni iznos prouzročene štete.

Ako moj zahtjev ne bude prihvaćen, razmotrit ću daljnje pravne korake, uključujući podnošenje pritužbe **Bundesnetzagentur** i, prema potrebi, naplatu prouzročene štete **TUŽBOM** i sudskim putem.

Očekujem vaš odgovor u roku od 5 dana od primitka ovog zahtjeva te rješavanje ove situacije.

„Vjerujem da ćemo ovu situaciju riješiti međusobnim dogovorom bez potrebe za daljnjim pravnim mjerama.“

S poštovanjem,



U Kumhausenu, 18. 1. 2025.

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

Kumhausen, 18.01.2025

Pismo formalne do O2 Telefónica Germany

Temat: Skarga na dezaktywację karty SIM oraz propozycja odszkodowania.

Szanowny Dziale Obsługi Klienta O2 Telefónica,

Niniejszym pragnę zwrócić Państwa uwagę na nieprawidłowe przetwarzanie moich chronionych danych osobowych oraz na naruszenie Państwa obowiązków związanych z dezaktywacją mojej karty SIM (numer: 8949226241906982911). Dezaktywacja nastąpiła bez jakiegokolwiek uprzedniego powiadomienia, co uważam za naruszenie obowiązków informacyjnych ciążyących na Państwu jako dostawcy usług telekomunikacyjnych na mocy prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem, standardowymi warunkami i powszechną praktyką są Państwo zobowiązani powiadomić klienta co najmniej 30 dni wcześniej o każdej planowanej dezaktywacji karty SIM lub o każdej zmianie w świadczeniu usług. W moim przypadku nie otrzymałem żadnego powiadomienia dotyczącego dezaktywacji, która rzekomo była związana z niezgodnością ustawień APN na moim urządzeniu. Z Państwa strony nie było jednak żadnego ostrzeżenia, co uważam za naruszenie podstawowych zasad informowania klientów.

Dlaczego zamiast dezaktywacji karty SIM O2 Telefónica nie zapewniła mi wsparcia technicznego w celu skorygowania APN?

Dezaktywacja karty SIM spowodowała u mnie znaczne niedogodności, z następujących powodów:

1. Brak możliwości dostępu do podstawowych usług, takich jak połączenia, SMS-y czy dostęp do internetu.
2. Zakłócenie mojej działalności zawodowej i prywatnej oraz mojej komunikacji.

Dlatego żądam:

1. Natychmiastowego wyjaśnienia powodu dezaktywacji oraz dostarczenia jasnego i szczegółowego wyjaśnienia przyczyny dezaktywacji mojej karty SIM.
2. Natychmiastowego naprawienia sytuacji poprzez ponowną aktywację mojej karty SIM bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.
3. Zapewnienia, że w przyszłości będę w odpowiednim czasie informowany o każdej planowanej ingerencji w usługi, które Państwo mi świadczą.

Jeżeli kroki te nie zostaną podjęte w rozsądnym terminie:

- będę zmuszony zwrócić się do Bundesnetzagentur (niemieckiego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji) i zażądać zbadania tej sprawy.
- będę zmuszony wnieść powództwo do Sądu Krajowego w Landshut (Landgericht Landshut) o naprawienie i odszkodowanie.

O2 Telefónica powinna była ostrzec mnie przed dezaktywacją karty SIM. Operatorzy są zobowiązani informować swoich klientów o każdej zmianie statusu karty SIM, w szczególności w przypadku dezaktywacji. Jeżeli nie udzielono ostrzeżenia, może to wskazywać na błąd, nieprawidłowe przetwarzanie lub naruszenie ustawy o telekomunikacji (TKG).

1. Naruszenie prawa

W Niemczech operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o telekomunikacji (Telekommunikationsgesetz – TKG). Niektóre istotne aspekty:

- Obowiązek informacyjny operatora: Zgodnie z § 43 TKG operator jest zobowiązany do udzielenia klientom jasnych informacji o każdej zmianie lub ograniczeniu usług, i to „przed” ich wprowadzeniem. Jeżeli dezaktywacja karty SIM jest związana z brakiem aktywności, brakiem środków lub innym problemem, operator jest zobowiązany poinformować klienta w odpowiednim czasie (zwykle 30 dni wcześniej).
- Prawa konsumentów: Konsument ma prawo być informowany o zmianach świadczonych usług na podstawie prawa konsumenckiego. Brak informacji może zostać uznany za naruszenie prawa.
- Sankcje wobec operatora: Bundesnetzagentur może zbadać sprawę i nałożyć karę pieniężną, jeżeli operator naruszył swoje obowiązki prawne.

2. Naruszenie umowy

- Warunki umowne (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen): Państwa relacja z O2 Telefónica jest określona umową, którą Państwo zawarli (na przykład przy aktywacji karty SIM). Umowa ta obejmuje ogólne warunki handlowe (AGB), które określają prawa i obowiązki obu stron.
- Jeżeli umowa przewiduje, że operator musi poinformować Państwa o dezaktywacji lub zmianie usług (na przykład w przypadku problemu z APN), a informacja ta nie została udzielona, stanowi to naruszenie umowy.
- Warunki zakończenia usługi: Jeżeli umowa przewiduje obowiązek uprzedniego poinformowania Państwa o ograniczeniach usług (na przykład 30 dni), a operator nie dochował tej zasady, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Jakie kroki mogę podjąć:

1. Skarga do Bundesnetzagentur: Jeżeli stwierdzę, że O2 naruszyła prawo, mogę złożyć skargę do Bundesnetzagentur, który może ukarać operatora i tym samym przyczynić się do rozwiązania mojej sprawy.
2. Powództwo sądowe: Jeżeli stwierdzę, że doszło do naruszenia umowy lub prawa i że wyrządzono mi szkodę, mogę rozważyć powództwo sądowe o odszkodowanie.

Kiedy operator jest zobowiązany ostrzec o dezaktywacji?

3. Karty SIM prepaid: Operator jest zobowiązany ostrzec Państwa, gdy karta SIM ma zostać dezaktywowana, na przykład:
 - Wygaśnięcie środków.
 - Brak aktywności (jeżeli karta SIM przez określony czas nie była używana do połączeń, SMS-ów lub transmisji danych).
 - Problem techniczny. Ostrzeżenie powinno zostać wysłane SMS-em, e-mailem lub w inny sposób przed upływem terminu (na przykład 30 dni wcześniej).
4. Zmiana warunków usługi: Jeżeli operator planuje dezaktywować kartę SIM z powodu zmiany warunków (na przykład naruszenia warunków korzystania lub wymogów regulacyjnych), jest zobowiązany Państwa o tym poinformować.

Co mogło spowodować, że O2 mnie nie powiadomiła?

1. Błąd techniczny: O2 mogła mieć błąd w systemie i nie wysłać ostrzeżenia.
2. Nieprawidłowa aktualizacja danych kontaktowych: Jeżeli nie wprowadziłem lub nie zaktualizowałem swoich danych kontaktowych (na przykład e-maila lub numeru telefonu), mogło się zdarzyć, że nie można było się ze mną skontaktować.
3. Automatyczna dezaktywacja bez ostrzeżenia: Niektóre karty SIM prepaid mogą zostać dezaktywowane po dłuższym okresie braku aktywności bez ostrzeżenia, jeżeli przewidują to warunki korzystania. To jednak nie jest mój przypadek!

Moje prawa jako klienta:

- W Niemczech operator ma obowiązek poinformować klientów przed dezaktywacją karty SIM, w zakresie usług, które nie wynikają z oczywistego naruszenia warunków.
- Jeżeli operator mnie nie ostrzegł, a karta została dezaktywowana, mam prawo:
 - Zażądać ponownej aktywacji karty.
 - Zażądać wyjaśnienia powodu dezaktywacji.
 - Złożyć skargę do obsługi klienta lub, w stosownych przypadkach, do niemieckiego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji (Bundesnetzagentur).

Co mogę teraz zrobić?

2. Skontaktować się z O2 Telefónica:
 - Zażądać od nich wyjaśnienia powodu dezaktywacji.
 - Uzgodnić z O2 Telefónica odszkodowanie za naruszenie obowiązku informowania konsumenta o problemie, na przykład z APN.
 - Wezwać operatora do dostosowania jego błędnych działań związanych z dezaktywacją mojej karty SIM do przepisów prawa.

- Zażądać ponownej aktywacji karty.

3. Żądanie odszkodowania:

- Jeżeli O2 postąpiła nieprawidłowo, a dezaktywacja była nieuzasadniona, mogę zażądać odszkodowania (na przykład przywrócenia karty SIM lub nowego bezpłatnego pakietu).

Argumentacja na poparcie mojego żądania

2. Naruszenie obowiązków informacyjnych:

- O2 powinna była poinformować mnie co najmniej 30 dni przed dezaktywacją karty SIM, w szczególności jeżeli chodziło o niezgodność z APN, co nie jest moją winą.
- Nie informując mnie, O2 Telefónica naruszyła zasady przejrzystości i informowania klientów.
- Jako konsument nie mogę przecież wiedzieć o istnieniu APN, który należy dostosować do dostawcy.

3. Konsekwencje dezaktywacji:

- Utrata dostępu do internetu.
- Brak możliwości korzystania z usług, za które zapłaciłem.
- Szkoda finansowa, czasowa i psychiczna oraz uszczerbek spowodowane tą przerwą.

4. Żądanie odszkodowania:

- Ze względu na dezaktywację mojej karty SIM (numer: 8949226241906982911) bez uprzedniego ostrzeżenia oraz wynikające z tego niedogodności, straty finansowe i czasowe.
- Państwa beczynność i fakt, że nie poinformowali mnie Państwo o planowanej dezaktywacji, zmuszają mnie do żądania odpowiedniego odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Ze względu na te okoliczności żądam zatem:
- **3 lata bezpłatnego internetu** jako formy odszkodowania za Państwa zaniedbanie.

5. Argumentacja stratą finansową:

- Od 12.12.2024 nie mogłem pracować, co oznacza, że straciłem około jednomiesięczny dochód w wysokości 5 864 €. (Na przykład według portalu Average Salary Survey przeciętne roczne wynagrodzenie w Niemczech wynosi 70 372 €, co odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości około 5 864 €, czyli 2 800 € netto po opodatkowaniu.)

Obliczenie utraty miesięcznego dochodu:

- Przeciętny dochód netto w Niemczech (po opodatkowaniu) wynosi zatem: 2 800 € miesięcznie.
- Jeżeli więc nie byłem w stanie pracować przez 1 miesiąc, moja strata finansowa wyniosłaby 2 800 €.

2. Koszty internetu w O2:

- Miesięczne koszty internetu (O2 Unlimited Max): 75 €.
- Koszty roczne: 75 € x 12 = 900 €.

3. Odszkodowanie w formie „bezpłatnego internetu“:

- Jeżeli moja utrata dochodu była równa 2 800 €, odszkodowanie w formie bezpłatnego internetu można obliczyć następująco:
- $2\,800\text{ €} / 900\text{ € (koszty roczne)} \approx 3,1\text{ roku}$.
- W zaokrągleniu żądam zatem 3 lat bezpłatnego internetu.

Argumentacja odszkodowania trzyletniego:

1. Bezpośrednia strata finansowa: moja niezdolność do pracy spowodowana dezaktywacją karty SIM spowodowała bezpośrednią stratę finansową w wysokości 2 800 €.
2. Naruszenie obowiązków informacyjnych: O2 Telefónica powinna była ostrzec mnie co najmniej 30 dni wcześniej i umożliwić mi uniknięcie tej sytuacji.
3. Rozsądna propozycja: Żądanie 3 lat bezpłatnego internetu jest odpowiednie, ponieważ wartość tego odszkodowania jest zgodna z moją stratą finansową, a jednocześnie stanowi minimalne obciążenie dla operatora.

Aby rozwiązać tę sytuację, żądam zapewnienia bezpłatnego dostępu do internetu na okres 3 lat, co zrekompensowałoby powstałą wirtualną szkodę w wysokości 2 800 €, mimo że utrata mojego czasu w okresie jednego miesiąca jest znacznie większa, ponieważ nie jestem Państwa pracownikiem i nie jestem zobowiązany rekompensować swoich strat jakimkolwiek przeciętnym niemieckim wynagrodzeniem. Szkada jest znacznie wyższa, a 3 lata bezpłatnego internetu jako odszkodowanie stanowią jedynie symboliczną rekompensatę i w żaden sposób nie stanowią pełnego naprawienia wyrządzonej szkody, która wynosi ponad 200 000 €!

Szkody spowodowanej dezaktywacją karty SIM nie można automatycznie ograniczyć do wartości przeciętnego wynagrodzenia. Moja praca ma istotny wpływ na moje przyszłe dochody, które przedstawiają znacznie wyższą wartość, której mam prawo dochodzić jako odszkodowania. Trzy lata bezpłatnego internetu byłyby w tym przypadku jedynie minimalnym gestem i ekwiwalentem utraty przeciętnego wynagrodzenia ze strony O2 Telefónica, a nie pełnym naprawieniem wyrządzonej szkody. Nie wspominając już o tym, że cena Państwa internetu jest nieproporcjonalnie wysoka i, ze względu na praktyki kartelowe, nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej usług internetowych.

Argumenty na poparcie wyższego roszczenia (200 000 € i więcej):

1. Moja szkoda i moja praca nie są ograniczone ani powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem:
 - Jako osoba samozatrudniona (lub osoba pracująca nad własnymi projektami) mam prawo określić wartość swojej pracy na podstawie mojego rzeczywistego doświadczenia i wiedzy w biznesie.
 - Nie mam obowiązku wyprowadzać swoich strat z przeciętnego dochodu – strata jest znacznie wyższa i wynika z moich rzeczywistych przyszłych dochodów oraz wartości mojej pracy przygotowawczej za ten okres.

- Przerwa w mojej pracy nie musi zatem być koniecznie rekompensowana przeciętnym wynagrodzeniem, lecz rzeczywistym utraconym przyszłym zyskiem przyszłych okresów.
- Trzy lata bezpłatnego internetu jako rekompensata za jeden miesiąc przerwy stanowią jedynie minimalne naprawienie i ekwiwalent utraty przeciętnego wynagrodzenia, aby ułatwić zrozumienie poniesionej szkody. Można by to uznać za zwykły „gest”, lecz odszkodowanie nie uwzględnia rzeczywistego wpływu na moją działalność, projekty czy plany.
- Szkoda psychiczna i moralna wynikająca z odłączenia od internetu i wynikającej z tego przerwy w moich pracach spowodowała u mnie stres, presję i zakłócenie życia osobistego. Czynniki te również muszą być w znacznym stopniu uwzględnione przy odszkodowaniu.
- Należy podkreślić, że wartość czasu jednostki rośnie nie tylko wraz z doświadczeniem i wiekiem, lecz także ze względu na ograniczony czas, którym każdy z nas dysponuje na tej planecie. Każda strata czasu spowodowana cudzą winą ma zatem wpływ nie tylko finansowy, lecz także niematerialny, który należy uwzględnić i którego często nie da się wyrazić finansowo.

Niniejszym zapraszam Państwa do omówienia tego rozsądnego odszkodowania. Jeżeli osiągnięcie rozsądnego porozumienia nie będzie możliwe, będę zmuszony dochodzić rzeczywistej wysokości wyrządzonej szkody.

Jeżeli moje żądanie nie zostanie przyjęte, rozważę dalsze kroki prawne, w tym złożenie skargi do **Bundesnetzagentur** oraz, w stosownych przypadkach, dochodzenie wyrządzonej szkody na **DRODZE SĄDOWEJ** i przed sądem.

Oczekuję Państwa odpowiedzi w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego żądania oraz rozwiązania tej sytuacji.

„Wierzę, że rozwiążemy tę sytuację w drodze wzajemnego porozumienia bez potrzeby podejmowania dalszych środków prawnych.”

Z poważaniem,



Kumhausen, 18.01.2025

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

Kumhausen, 18.1.2025

Lettera formale a O2 Telefónica Germany

Oggetto: Reclamo per la disattivazione della scheda SIM e proposta di risarcimento.

Gentile Servizio Clienti di O2 Telefónica,

Con la presente desidero richiamare la vostra attenzione sul trattamento non corretto dei miei dati personali protetti e sulla violazione dei vostri obblighi relativi alla disattivazione della mia scheda SIM (numero: 8949226241906982911). La disattivazione è avvenuta senza alcun preavviso, il che ritengo costituisca una violazione degli obblighi di informazione che vi incombono in quanto fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi di legge.

Conformemente alla legislazione, alle condizioni standard e alla prassi consueta, siete tenuti a informare il cliente almeno 30 giorni prima di qualsiasi disattivazione prevista della scheda SIM o di qualsiasi modifica della fornitura dei servizi. Nel mio caso non ho ricevuto alcuna notifica riguardante la disattivazione, che sarebbe stata collegata a un'incoerenza delle impostazioni APN sul mio dispositivo. Da parte vostra non vi è stato tuttavia alcun avviso, il che ritengo costituisca una violazione dei principi fondamentali di informazione dei clienti.

Perché, invece di disattivare la scheda SIM, O2 Telefónica non mi ha fornito assistenza tecnica per correggere l'APN?

La disattivazione della scheda SIM mi ha causato notevoli disagi, per i seguenti motivi:

1. L'impossibilità di accedere ai servizi di base quali chiamate, SMS o accesso a Internet.
2. La perturbazione delle mie attività professionali e private e della mia comunicazione.

Pertanto chiedo:

1. Una spiegazione immediata del motivo della disattivazione e la fornitura di una spiegazione chiara e dettagliata del motivo della disattivazione della mia scheda SIM.
2. Una regolarizzazione immediata della situazione mediante la riattivazione della mia scheda SIM senza alcun costo aggiuntivo.
3. La garanzia che in futuro sarò informato tempestivamente di qualsiasi intervento previsto nei servizi che mi fornite.

Se tali misure non saranno adottate entro un termine ragionevole:

- sarò costretto a rivolgermi alla Bundesnetzagentur (l'autorità tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni) e a chiedere l'esame di questo caso.
- sarò costretto ad adire il Tribunale del Land di Landshut (Landgericht Landshut) con un'azione di riparazione e di risarcimento del danno.

O2 Telefónica avrebbe dovuto avvertirmi prima della disattivazione della scheda SIM. Gli operatori sono tenuti a informare i propri clienti di qualsiasi modifica dello stato della scheda SIM, in particolare in caso di disattivazione. In assenza di avviso, può trattarsi di un errore, di un trattamento non corretto o di una violazione della legge sulle telecomunicazioni (TKG).

1. Violazione della legge

In Germania gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge, in particolare la legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz - TKG). Alcuni aspetti rilevanti:

- Obbligo di informazione dell'operatore: Ai sensi del § 43 TKG, l'operatore è tenuto a fornire ai clienti informazioni chiare su qualsiasi modifica o restrizione dei servizi, e ciò «prima» della loro attuazione. Se la disattivazione della scheda SIM è collegata a inattività, credito mancante o altro problema, l'operatore è tenuto a informare tempestivamente il cliente (di norma 30 giorni prima).
- Diritti dei consumatori: Il consumatore ha il diritto di essere informato delle modifiche dei servizi forniti ai sensi del diritto dei consumatori. La mancata informazione può essere considerata una violazione della legge.
- Sanzioni nei confronti dell'operatore: La Bundesnetzagentur può esaminare il caso e infliggere una sanzione pecuniaria se l'operatore ha violato i propri obblighi di legge.

2. Violazione del contratto

- Condizioni contrattuali (AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen): Il vostro rapporto con O2 Telefónica è definito da un contratto che avete concluso (ad esempio all'attivazione della scheda SIM). Tale contratto comprende le condizioni generali (AGB), che stabiliscono i diritti e gli obblighi di entrambe le parti.
- Se il contratto prevede che l'operatore debba informarvi di una disattivazione o di una modifica dei servizi (ad esempio in caso di problema di APN) e tale informazione non è stata fornita, si tratta di una violazione del contratto.
- Condizioni di risoluzione del servizio: Se il contratto prevede l'obbligo di informarvi in anticipo delle restrizioni dei servizi (ad esempio 30 giorni) e l'operatore non ha rispettato tale regola, può essere ritenuto responsabile del danno causato.

Quali azioni posso intraprendere:

1. Reclamo alla Bundesnetzagentur: Se accerto che O2 ha violato la legge, posso presentare un reclamo alla Bundesnetzagentur, che può sanzionare l'operatore e contribuire così alla risoluzione del mio caso.

2. Azione legale: Se accerto che vi è stata una violazione del contratto o della legge e che mi è stato causato un danno, posso valutare un'azione legale di risarcimento.

Quando l'operatore è tenuto ad avvisare di una disattivazione?

3. Schede SIM prepagate: L'operatore è tenuto ad avvisarvi quando la scheda SIM sta per essere disattivata, ad esempio:
 - Scadenza del credito.
 - Inattività (se la scheda SIM non è stata utilizzata per chiamate, SMS o dati per un certo periodo).
 - Problema tecnico. L'avviso dovrebbe essere inviato tramite SMS, e-mail o altro mezzo prima della scadenza del termine (ad esempio 30 giorni prima).
4. Modifica delle condizioni del servizio: Se l'operatore prevede di disattivare la scheda SIM a causa di una modifica delle condizioni (ad esempio violazione delle condizioni d'uso o requisiti regolamentari), è tenuto a informarvi.

Che cosa può aver fatto sì che O2 non mi avvisasse?

1. Errore tecnico: O2 può aver avuto un errore nel sistema e non aver inviato l'avviso.
2. Cattivo aggiornamento dei dati di contatto: Se non ho inserito o aggiornato i miei dati di contatto (ad esempio e-mail o numero di telefono), può essere accaduto che non fosse possibile contattarmi.
3. Disattivazione automatica senza avviso: Alcune schede SIM prepagate possono essere disattivate dopo un'inattività prolungata senza avviso, se le condizioni d'uso lo prevedono. Questo, tuttavia, non è il mio caso!

I miei diritti in quanto cliente:

- In Germania l'operatore ha l'obbligo di informare i clienti prima della disattivazione della scheda SIM, per quanto riguarda i servizi che non derivano da una violazione manifesta delle condizioni.
- Se l'operatore non mi ha avvisato e la scheda è stata disattivata, ho il diritto:
 - Di chiedere la riattivazione della scheda.
 - Di chiedere una spiegazione del motivo della disattivazione.
 - Di presentare reclamo al servizio clienti o, se del caso, all'autorità tedesca di regolamentazione delle telecomunicazioni (Bundesnetzagentur).

Cosa posso fare adesso?

2. Contattare O2 Telefónica:
 - Chiedere loro una spiegazione del motivo della disattivazione.
 - Concordare con O2 Telefónica un risarcimento per la violazione dell'obbligo di informare il consumatore di un problema, ad esempio con l'APN.

- Invitare l'operatore a rendere conformi alla legge le sue azioni errate connesse alla disattivazione della mia scheda SIM.
- Chiedere la riattivazione della scheda.

3. Richiesta di risarcimento:

- Se O2 ha seguito una procedura non corretta e la disattivazione era ingiustificata, posso chiedere un risarcimento (ad esempio il ripristino della scheda SIM o un nuovo pacchetto gratuito).

Argomentazione a sostegno della mia richiesta

2. Violazione degli obblighi di informazione:

- O2 avrebbe dovuto informarmi almeno 30 giorni prima della disattivazione della scheda SIM, in particolare se si trattava di un'incoerenza con l'APN, il che non è colpa mia.
- Non informandomi, O2 Telefónica ha violato i principi di trasparenza e di informazione dei clienti.
- In quanto consumatore, non posso del resto essere a conoscenza dell'esistenza di un APN da rendere conforme con il fornitore.

3. Conseguenze della disattivazione:

- Perdita dell'accesso a Internet.
- Impossibilità di utilizzare servizi che ho pagato.
- Danno e pregiudizio finanziario, temporale e psicologico causati da questa interruzione.

4. Richiesta di risarcimento:

- Tenuto conto della disattivazione della mia scheda SIM (numero: 8949226241906982911) senza preavviso e dei conseguenti disagi, perdite finanziarie e di tempo.
- La vostra inerzia e il fatto di non avermi informato della disattivazione prevista mi costringono a chiedere un risarcimento adeguato per il danno causato. Tenuto conto di tali elementi, chiedo pertanto:
- **3 anni di Internet gratuito** a titolo di riparazione per la vostra inadempienza.

5. Argomentazione basata sulla perdita finanziaria:

- Dal 12.12.2024 non ho potuto lavorare, il che significa che ho perso circa un reddito mensile di 5 864 €. (Ad esempio, secondo il portale Average Salary Survey, lo stipendio annuo medio in Germania è di 70 372 €, corrispondente a uno stipendio mensile di circa 5 864 €, ossia 2 800 € netti dopo la tassazione.)

Calcolo della perdita di reddito mensile:

- Il reddito netto medio in Germania (dopo la tassazione) è quindi: 2 800 € al mese.

- Se dunque non sono stato in grado di lavorare per 1 mese, la mia perdita finanziaria ammonterebbe a 2 800 €.

2. Costi di Internet con O2:

- Costi mensili di Internet (O2 Unlimited Max): 75 €.
- Costi annuali: $75 \text{ €} \times 12 = 900 \text{ €}$.

3. Risarcimento sotto forma di «Internet gratuito»:

- Se la mia perdita di reddito fosse pari a 2 800 €, il risarcimento sotto forma di Internet gratuito può essere calcolato come segue:
 - $2\,800 \text{ €} / 900 \text{ € (costi annuali)} \approx 3,1 \text{ anni}$.
 - Arrotondando, chiedo pertanto 3 anni di Internet gratuito.

Argomentazione del risarcimento triennale:

1. Perdita finanziaria diretta: la mia incapacità di lavorare causata dalla disattivazione della scheda SIM ha causato una perdita finanziaria diretta di 2 800 €.
2. Violazione degli obblighi di informazione: O2 Telefónica avrebbe dovuto avvertirmi almeno 30 giorni prima e consentirmi di evitare questa situazione.
3. Proposta ragionevole: La richiesta di 3 anni di Internet gratuito è adeguata, poiché il valore di tale risarcimento è coerente con la mia perdita finanziaria pur rappresentando un onere minimo per l'operatore.

Al fine di risolvere questa situazione, chiedo la fornitura di un accesso gratuito a Internet per un periodo di 3 anni, che compenserebbe il danno virtuale subito pari a 2 800 €, anche se la perdita del mio tempo per un periodo di un mese è di gran lunga superiore, poiché non sono un vostro dipendente e non sono tenuto a compensare le mie perdite con un qualsiasi salario medio tedesco. Il danno è notevolmente più elevato e 3 anni di Internet gratuito a titolo di risarcimento sono solo una compensazione simbolica e non rappresentano in alcun modo un risarcimento integrale del danno causato, che ammonta a più di 200 000 €!

Il danno causato dalla disattivazione della scheda SIM non può essere automaticamente limitato al valore del salario medio. Il mio lavoro ha un'influenza sostanziale sui miei redditi futuri, che rappresentano un valore notevolmente superiore, che ho il diritto di reclamare a titolo di risarcimento. Tre anni di Internet gratuito sarebbero in questo caso solo un gesto minimo e l'equivalente della perdita del salario medio da parte di O2 Telefónica, e non un risarcimento integrale del danno causato. Senza contare che il prezzo del vostro Internet è sproporzionatamente elevato e, tenuto conto delle pratiche di cartello, non riflette il reale valore di mercato dei servizi Internet.

Argomenti a sostegno di una richiesta più elevata (200 000 € e oltre):

1. Il mio danno e il mio lavoro non sono limitati né vincolati al salario medio:

- In quanto lavoratore autonomo (o persona che lavora ai propri progetti), ho il diritto di determinare il valore del mio lavoro sulla base della mia reale esperienza e delle mie conoscenze negli affari.
- Non ho l'obbligo di ricavare le mie perdite dal reddito medio – la perdita è notevolmente più elevata e deriva dai miei reali redditi futuri e dal valore del mio lavoro preparatorio per tale periodo.
- L'interruzione del mio lavoro non deve quindi necessariamente essere compensata con il salario medio, bensì con il reale mancato guadagno futuro dei periodi futuri.
- Tre anni di Internet gratuito a compensazione di un mese di interruzione sono solo una riparazione minima e l'equivalente della perdita del salario medio, per facilitare la comprensione del danno subito. Ciò potrebbe essere considerato un semplice «gesto», ma il risarcimento non tiene conto dell'impatto reale sulle mie attività, progetti o piani.
- Il pregiudizio psicologico e morale derivante dalla disconnessione da Internet e dalla conseguente interruzione dei miei lavori mi ha causato stress, pressione e una perturbazione della mia vita personale. Anche tali fattori devono essere presi in considerazione in misura significativa nel risarcimento.
- Occorre sottolineare che il valore del tempo di un individuo cresce non solo con l'esperienza e l'età, ma anche a causa del tempo limitato di cui ciascuno di noi dispone su questo pianeta. Qualsiasi perdita di tempo causata dalla colpa altrui ha quindi un impatto non solo finanziario ma anche immateriale, che deve essere preso in considerazione e che spesso è impossibile quantificare finanziariamente.

Con la presente vi invito a discutere di questo risarcimento ragionevole. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo ragionevole, sarò costretto a reclamare l'importo reale del danno causato.

Qualora la mia richiesta non venisse accettata, valuterò ulteriori azioni legali, compresa la presentazione di un reclamo alla **Bundesnetzagentur** e, se del caso, il recupero del danno causato per **VIA GIUDIZIARIA** e dinanzi al tribunale.

Attendo la vostra risposta entro 5 giorni dal ricevimento della presente richiesta, nonché la risoluzione di questa situazione.

«Confido che risolveremo questa situazione mediante un accordo reciproco senza la necessità di ulteriori misure legali.»

Distinti saluti,



Kumhausen, 18.1.2025

Peter Ferenc

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland

O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

À Kumhausen, le 18.1.2025

Lettre formelle à O2 Telefónica Germany

Objet : Réclamation concernant la désactivation de la carte SIM et proposition d'indemnisation.

Chère assistance clientèle d'O2 Telefónica,

Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur le traitement incorrect de mes données personnelles protégées et sur le manquement à vos obligations relatives à la désactivation de ma carte SIM (numéro : 8949226241906982911). La désactivation est intervenue sans aucun avertissement préalable, ce que je considère comme une violation des obligations d'information qui vous incombent en tant que fournisseur de services de télécommunications en vertu de la loi.

Conformément à la législation, aux conditions générales et aux pratiques usuelles, vous êtes tenus d'informer le client au moins 30 jours à l'avance de toute désactivation prévue de la carte SIM ou de toute modification de la fourniture des services. Dans mon cas, je n'ai reçu aucune notification concernant la désactivation, qui aurait été liée à une incohérence des paramètres APN sur mon appareil. Aucun avertissement de votre part n'a toutefois eu lieu, ce que je considère comme une violation des principes fondamentaux d'information des clients.

Pourquoi, au lieu de désactiver la carte SIM, O2 Telefónica ne m'a-t-elle pas fourni une assistance technique pour corriger l'APN ?

La désactivation de la carte SIM m'a causé des désagréments considérables, pour les raisons suivantes :

1. L'impossibilité d'accéder aux services de base tels que les appels, les SMS ou l'accès à Internet.
2. La perturbation de mes activités professionnelles et privées ainsi que de ma communication.

C'est pourquoi je vous demande :

1. Une explication immédiate du motif de la désactivation et la fourniture d'une explication claire et détaillée de la raison de la désactivation de ma carte SIM.
2. Une régularisation immédiate de la situation par la réactivation de ma carte SIM sans aucun frais supplémentaire.
3. L'assurance qu'à l'avenir je serai informé en temps utile de toute intervention prévue dans les services que vous me fournissez.

Si ces mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable :

- je serai contraint de m'adresser à la Bundesnetzagentur (l'autorité allemande de régulation des télécommunications) et de demander l'examen de ce cas.
- je serai contraint de saisir le Landgericht Landshut d'une action en réparation et en dommages-intérêts.

O2 Telefónica aurait dû m'avertir avant la désactivation de la carte SIM. Les opérateurs sont tenus d'informer leurs clients de toute modification du statut de la carte SIM, en particulier en cas de désactivation. En l'absence d'avertissement, il peut s'agir d'une erreur, d'un traitement incorrect ou d'une violation de la loi sur les télécommunications (TKG).

1. Violation de la loi

En Allemagne, les opérateurs de télécommunications sont tenus de se conformer aux dispositions légales, en particulier à la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz – TKG). Quelques aspects pertinents :

- Obligation d'information de l'opérateur : Conformément au § 43 TKG, l'opérateur est tenu de fournir aux clients des informations claires sur toute modification ou restriction des services, et ce « avant » leur mise en œuvre. Si la désactivation de la carte SIM est liée à une inactivité, à un crédit manquant ou à un autre problème, l'opérateur est tenu d'informer le client en temps utile (généralement 30 jours à l'avance).
- Droits des consommateurs : Le consommateur a le droit d'être informé des modifications des services fournis en vertu du droit de la consommation. Le défaut d'information peut être considéré comme une violation de la loi.
- Sanctions à l'encontre de l'opérateur : La Bundesnetzagentur peut examiner le cas et infliger une amende si l'opérateur a manqué à ses obligations légales.

2. Violation du contrat

- Conditions contractuelles (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen) : Votre relation avec O2 Telefónica est définie par un contrat que vous avez conclu (par exemple lors de l'activation de la carte SIM). Ce contrat comprend les conditions générales (AGB), qui fixent les droits et obligations des deux parties.
- Si le contrat prévoit que l'opérateur doit vous informer d'une désactivation ou d'une modification des services (par exemple en cas de problème d'APN) et que cette information n'a pas été fournie, il s'agit d'une violation du contrat.
- Conditions de résiliation du service : Si le contrat prévoit l'obligation de vous informer à l'avance des restrictions de services (par exemple 30 jours) et que l'opérateur n'a pas respecté cette règle, il peut être tenu responsable des dommages causés.

Quelles démarches puis-je entreprendre :

1. Réclamation auprès de la Bundesnetzagentur : Si je constate qu'O2 a violé la loi, je peux déposer une réclamation auprès de la Bundesnetzagentur, qui peut sanctionner l'opérateur et ainsi contribuer à la résolution de mon cas.
2. Action en justice : Si je constate qu'il y a eu violation du contrat ou de la loi et qu'un dommage m'a été causé, je peux envisager une action en justice en réparation.

Quand l'opérateur est-il tenu d'avertir d'une désactivation ?

3. Cartes SIM prépayées : L'opérateur est tenu de vous avertir lorsque la carte SIM est sur le point d'être désactivée, par exemple :
 - Expiration du crédit.
 - Inactivité (si la carte SIM n'a pas été utilisée pour des appels, des SMS ou des données pendant une certaine période).
 - Problème technique. L'avertissement devrait être envoyé par SMS, par e-mail ou par un autre moyen avant l'expiration du délai (par exemple 30 jours à l'avance).
4. Modification des conditions du service : Si l'opérateur envisage de désactiver la carte SIM en raison d'une modification des conditions (par exemple violation des conditions d'utilisation ou exigences réglementaires), il est tenu de vous en informer.

Qu'est-ce qui a pu faire qu'O2 ne m'a pas averti ?

1. Erreur technique : O2 a pu avoir une erreur dans le système et ne pas avoir envoyé l'avertissement.
2. Mauvaise mise à jour des coordonnées : Si je n'ai pas saisi ou mis à jour mes coordonnées (par exemple e-mail ou numéro de téléphone), il a pu se produire qu'on ne puisse pas me contacter.
3. Désactivation automatique sans avertissement : Certaines cartes SIM prépayées peuvent être désactivées après une inactivité prolongée sans avertissement, si les conditions d'utilisation le prévoient. Ce n'est toutefois pas mon cas !

Mes droits en tant que client :

- En Allemagne, l'opérateur a l'obligation d'informer les clients avant la désactivation de la carte SIM, s'agissant de services qui ne découlent pas d'une violation manifeste des conditions.
- Si l'opérateur ne m'a pas averti et que la carte a été désactivée, j'ai le droit :
 - De demander la réactivation de la carte.
 - De demander une explication du motif de la désactivation.
 - De me plaindre auprès de l'assistance clientèle, ou le cas échéant auprès de l'autorité allemande de régulation des télécommunications (Bundesnetzagentur).

Que puis-je faire maintenant ?

2. Contacter O2 Telefónica :
 - Leur demander une explication du motif de la désactivation.

- Convenir avec O2 Telefónica d'une indemnisation pour le manquement à l'obligation d'informer le consommateur d'un problème, par exemple avec l'APN.
- Inviter l'opérateur à mettre en conformité avec la loi ses démarches erronées liées à la désactivation de ma carte SIM.
- Demander la réactivation de la carte.

3. Demande d'indemnisation :

- Si O2 a suivi une procédure incorrecte et que la désactivation était injustifiée, je peux demander une compensation (par exemple le rétablissement de la carte SIM ou un nouveau forfait gratuit).

Argumentation à l'appui de ma demande

2. Manquement aux obligations d'information :

- O2 aurait dû m'informer au moins 30 jours avant la désactivation de la carte SIM, en particulier s'il s'agissait d'une incohérence avec l'APN, ce qui n'est pas de ma faute.
- En ne m'informant pas, O2 Telefónica a violé les principes de transparence et d'information des clients.
- En tant que consommateur, je ne peux pourtant pas connaître l'existence d'un APN qu'il faudrait mettre en conformité avec le fournisseur.

3. Conséquences de la désactivation :

- Perte d'accès à Internet.
- Impossibilité d'utiliser des services que j'ai payés.
- Dommage et préjudice financier, temporel et psychologique causés par cette interruption.

4. Demande de compensation :

- Compte tenu de la désactivation de ma carte SIM (numéro : 8949226241906982911) sans avertissement préalable et des désagréments, pertes financières et de temps qui en résultent.
- Votre inaction et le fait de ne pas m'avoir informé de la désactivation prévue me contraignent à demander une compensation appropriée pour le dommage causé. Compte tenu de ces éléments, je demande donc :
- **3 ans d'Internet gratuit** à titre de réparation de votre manquement.

5. Argumentation par la perte financière :

- Depuis le 12.12.2024, je n'ai pas pu travailler, ce qui signifie que j'ai perdu environ un revenu mensuel de 5 864 €. (Par exemple, selon le portail Average Salary Survey, le salaire annuel moyen en Allemagne est de 70 372 €, ce qui correspond à un salaire mensuel d'environ 5 864 €, soit 2 800 € net après imposition.)

Calcul de la perte de revenu mensuel :

- Le revenu net moyen en Allemagne (après imposition) est donc de : 2 800 € par mois.
- Si je n'ai donc pas été en mesure de travailler pendant 1 mois, ma perte financière représenterait 2 800 €.

2. Coûts d'Internet auprès d'O2 :

- Coûts mensuels d'Internet (O2 Unlimited Max) : 75 €.
- Coûts annuels : $75 \text{ €} \times 12 = 900 \text{ €}$.

3. Compensation sous forme d'« Internet gratuit » :

- Si ma perte de revenu était égale à 2 800 €, la compensation sous forme d'Internet gratuit peut être calculée ainsi :
- $2\,800 \text{ €} / 900 \text{ € (coûts annuels)} \approx 3,1 \text{ ans}$.
- Arrondi, je demande donc 3 ans d'Internet gratuit.

Argumentation de la compensation sur 3 ans :

1. Perte financière directe : mon incapacité à travailler causée par la désactivation de la carte SIM a causé une perte financière directe de 2 800 €.
2. Manquement aux obligations d'information : O2 Telefónica aurait dû m'avertir au moins 30 jours à l'avance et me permettre d'éviter cette situation.
3. Proposition raisonnable : La demande de 3 ans d'Internet gratuit est appropriée, puisque la valeur de cette compensation est conforme à ma perte financière tout en représentant une charge minimale pour l'opérateur.

Afin de résoudre cette situation, je demande la fourniture d'un accès gratuit à Internet pour une durée de 3 ans, ce qui compenserait le dommage virtuel survenu d'un montant de 2 800 €, même si la perte de mon temps pour une durée d'un mois est bien supérieure, car je ne suis pas votre employé et ne suis pas tenu de compenser mes pertes par un quelconque salaire moyen allemand. Le dommage est sensiblement plus élevé et 3 ans d'Internet gratuit à titre de réparation ne sont qu'une compensation symbolique et ne représentent en aucun cas un dédommagement intégral du dommage causé, lequel représente plus de 200 000 € !

Le dommage causé par la désactivation de la carte SIM ne peut être automatiquement limité à la valeur du salaire moyen. Mon travail a une influence substantielle sur mes revenus futurs, qui représentent une valeur bien supérieure, que j'ai le droit de réclamer à titre de compensation. Trois ans d'Internet gratuit ne seraient dans ce cas qu'un geste minimal et l'équivalent de la perte du salaire moyen de la part d'O2 Telefónica, et non un dédommagement intégral du dommage causé. Sans compter que le prix de votre Internet est excessivement élevé et, compte tenu des pratiques de cartel, ne reflète pas la valeur réelle du marché des services Internet.

Arguments à l'appui d'une demande plus élevée (200 000 € et plus) :

1. Mon dommage et mon travail ne sont pas limités ni liés au salaire moyen :

- En tant que travailleur indépendant (ou personne travaillant sur ses propres projets), j'ai le droit de déterminer la valeur de mon travail sur la base de mon expérience réelle et de mes connaissances dans les affaires.
- Je n'ai pas l'obligation de déduire mes pertes du revenu moyen – la perte est sensiblement plus élevée et découle de mes revenus futurs réels et de la valeur de mon travail préparatoire pour cette période.
- L'interruption de mon travail ne doit donc pas nécessairement être compensée par le salaire moyen, mais par le manque à gagner réel des périodes futures.
- Trois ans d'Internet gratuit en réparation d'un mois d'interruption ne sont qu'une réparation minimale et l'équivalent de la perte du salaire moyen, pour faciliter la compréhension du dommage subi. Cela pourrait être considéré comme un simple « geste », mais l'indemnisation ne tient pas compte de l'impact réel sur mes activités, projets ou plans.
- Le préjudice psychologique et moral résultant de la déconnexion d'Internet et de l'interruption consécutive de mes travaux m'a causé du stress, de la pression et une perturbation de ma vie personnelle. Ces facteurs doivent également être pris en compte de manière significative dans l'indemnisation.
- Il convient de souligner que la valeur du temps d'un individu croît non seulement avec l'expérience et l'âge, mais aussi en raison du temps limité dont chacun de nous dispose sur cette planète. Toute perte de temps causée par la faute d'autrui a donc un impact non seulement financier, mais aussi immatériel, qu'il convient de prendre en compte et qu'il est souvent impossible de chiffrer financièrement.

Par la présente, je vous invite à discuter de cette compensation raisonnable. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord raisonnable, je serai contraint de réclamer le montant réel du dommage causé.

Si ma demande n'est pas acceptée, j'envisagerai d'autres démarches juridiques, y compris le dépôt d'une réclamation auprès de la **Bundesnetzagentur** et, le cas échéant, le recouvrement du dommage causé par **VOIE D'ACTION EN JUSTICE** et par la voie judiciaire.

J'attends votre réponse dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la présente demande, ainsi que la résolution de cette situation.

« Je crois que nous résoudrons cette situation par un accord mutuel sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres mesures juridiques. »

Cordialement,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

À Kumhausen, le 18.1.2025

Peter Ferenc
